



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile**

in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

dott. Luigi Argan Presidente;

dott. Alfredo Matteo Sacco Giudice;

dott. Fausto Basile Giudice rel

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19009 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, e vertente

tra

Parte_1 nata a Roma il 14/11/1963 (C.F. C.F._1) e Pt_2 [...], nato a Roma il 03/10/64 (C.F. C.F._2), entrambi in proprio ed in qualità di eredi di Persona_1 e di Persona_2 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Giuseppina Berardi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini n. 73;

Parte_3, nata a Roma l'1/12/1961 (C.F. C.F._3), in proprio ed in qualità di erede di Persona_1 e di Persona_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Giovanni Marco Pizzicaroli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 22;

ATTORI

contro

CP_1, nata in Brasile il 02/02/1965 (C.F.: C.F._4) alias [...]
CP_2 (C.F.: C.F._5, alias Controparte_2 (C.F.: C.F._6), rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dagli Avv.ti Paolo Francesco Armeni e Monica Ciammetti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via Carlo Mirabello 11;

Parte_4, nato a Roma il 29/12/1969 (C.F. C.F._7), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Nicoletta Fumagalli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo alla via S. Alessandro n. 46,

Controparte_3, nata a Bergamo il 07/08/1990 (C.F. C.F._8), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dal Avv. Prof. Amal Abu Awwad, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Prof. Nicola de Luca, sito in Roma, Via dei Cerchi, n. 45

CONVENUTI

OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria – collazione - riduzione.

CONCLUSIONI

All'udienza del 14.03.2024, i procuratori di Parte_1, Parte_2 e Parte_3 hanno rassegnato, come da foglio separato, le seguenti conclusioni:

"- rigettate le eccezioni e domande riconvenzionali di acquisto per usucapione, formulate da tutte le parti convenute, perché infondate in fatto e in diritto, rigettata altresì la domanda riconvenzionale relativa alla pretesa violazione degli obblighi di assistenza morale ed economica,



formulata dalla convenuta **Controparte_3** , perché inammissibile, anche per difetto di procura, infondata, prescritta e non provata,

- nel riportarsi alle domande di cui all'atto di citazione, così come parzialmente modificate e/o precisate, nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., e tenuto conto delle valutazioni e conclusioni, di cui alla relazione del CTU, nominato in corso di causa:

A) Dichiarata aperta la successione di **Persona_1** nata a Roma, il 20/03/1942, e deceduta in Guidonia Montecelio (RM), il 01/09/2020, con ultimo domicilio in Roma, da devolversi secondo le norme della successione legittima per 1/3 a favore di ciascuno dei figli, **Pt_1** , **Pt_2** ed **Parte_3** .

B) Dichiarata aperta, altresì, la successione di **Persona_2** , nato a Roma, il 22/06/1943, ed ivi deceduto, il 05/11/2020, con ultimo domicilio in Roma, da devolversi, secondo le norme della successione legittima, per 5/15 in favore della moglie **CP_1** , 2/15 in favore di ciascuno dei figli, **Pt_1** , **Pt_2** , **Pt_3** ed **Parte_4** e 2/15 in favore **Controparte_3** (subentrata in rappresentazione del figlio **CP_4** , premorto al de cuius).

C) Accertare e dichiarare che **Persona_2** acquistava, in regime di comunione legale con **Persona_1** i seguenti immobili, siti in Roma:

a) complesso immobiliare, costituito dall'appartamento e soffitta nonché dal posto auto, sito in Roma, via Collatina n. 443, pal. E, scala C, int. 1, acquistato dal de cuius, il 28/01/1992, con atto Notaio **Persona_3** Rep. 14466, Racc. 3288 (identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al Foglio 659, numeri 1496, sub 57 - rendita catastale € 781,14, quanto all'appartamento e soffitta, e al numero 1340, sub 17 - rendita Catastale € 13,94, quanto al posto auto);

b) appartamento, sito in Roma, via dei Pini n. 14, acquistato da **Persona_2** , in data 06/03/1980, con atto Dott. **Persona_4** coadiutore del Notaio **Persona_5** Rep. 6531, Racc. 1927 (individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 644, Part. 90, Sub. 502, Categoria A/4, z.c. 4, Classe 2, Consistenza 3,5 Vani, R.C. € 433,82);

c) terreno, sito in Roma, località Stagno di Ostia, acquistato da **Persona_2** , in data 27/02/1985, con atto Notaio **Persona_6** Rep. 7769, Racc. 2287 (identificato a Catasto Terreni del Comune di Roma, al Foglio 1078, particella n. 2253).

D) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione del citato immobile sito in Roma, via dei Pini n. 14, disposta da **Persona_2** in favore di **CP_1** , con atto del 19/12/2017, a rogito Notaio **Persona_3** (Rep. 78852, Racc. 34650), in quanto avente ad oggetto un bene parzialmente di proprietà di **Persona_1** per le ragioni di cui al precedente punto C).

E) Accertare e dichiarare che, nella massa ereditaria di **Persona_1** fa parte la metà indivisa del diritto di proprietà sugli immobili siti in Roma, via Collatina n. 443 e via dei Pini n. 14, nonché la metà dell'indennità di esproprio, liquidata a **Persona_2** , con sentenza n. 2035/2015 della Corte di Appello di Roma, ponendola a carico della massa ereditaria di **Persona_2** , in quanto passività.

F) Accertare e dichiarare, in relazione alla quota parte, pari alla metà, di proprietà **Per_1** sui tre beni immobili di cui al precedente punto C, il mancato godimento - da parte di **Persona_1** e, successivamente alla sua morte, da parte dei suoi eredi - dei beni suddetti (che, limitatamente al terreno, va considerato dal divorzio dei coniugi **Persona_7** fino all'esproprio, disposto il 21/02/2008), e, conseguentemente, disporre il pagamento e/o condannare al pagamento dell'indennità e/o del risarcimento del danno per il periodo in cui **Persona_2** e/o **CP_1** ne hanno avuto il godimento esclusivo o condiviso, parametrati alla metà del complessivo valore locativo di ciascun immobile (oltre agli interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla scadenza di ogni rata mensile fino al soddisfo), da ripartirsi come segue:

- a carico dell'eredità di **Persona_2** , per il periodo di godimento esclusivo dello stesso, dal divorzio dei coniugi **Persona_7** (19/10/1998) fino al matrimonio di **Persona_2** con



CP_1 (02/12/2001), da liquidarsi in favore degli attori, nella loro qualità di eredi di

Persona_1

- a carico dell'eredità di Persona_2 e di CP_1, in solido tra loro, dal loro matrimonio (02/12/2001) fino alla morte di Persona_1 (01/09/2020), eccettuato per il terreno, la cui indennità e/o risarcimento del danno di mancato godimento andranno calcolati fino alla data di esproprio del 21/02/2008, indennità e/o risarcimento del danno tutti da liquidarsi in favore degli attori, nella loro qualità di eredi di Persona_1

- a carico dell'eredità di Persona_2 e di CP_1, in solido tra loro, dalla morte di Persona_1 (01/09/2020) fino alla morte di Persona_2 (05/11/2020), da liquidarsi in favore degli attori in proprio;

- a carico di CP_1, in quanto possessore esclusivo, dalla morte di Persona_2 (05/11/2020), fino all'effettivo rilascio degli immobili, da liquidarsi in favore degli attori in proprio.

In ogni caso dichiarare la convenuta CP_1 tenuta a pagare gli oneri condominiali, di sua competenza, in quanto nel possesso dei beni ereditari, sin dalla morte di Persona_2 (05/11/2020).

G) Relativamente alla quota parte di proprietà Persona_1 sul terreno espropriato in data 28/02/2008, accertare e dichiarare il mancato godimento della somma - pari alla metà dell'indennità di esproprio - versata da CP_5 e, conseguentemente, disporre il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, sulla della somma, da liquidarsi, a carico dell'eredità Persona_2, in favore degli attori (Pt_1, Pt_2 ed Parte_3), nella loro qualità di eredi di Persona_1 per il periodo dall'espropriazione (28/02/2008) fino alla morte di Persona_1 (01/09/2020), e, in favore dei suddetti attori, in proprio, dalla morte di Persona_1 (01/09/2020) fino all'effettivo pagamento della quota parte dell'indennità di esproprio.

H) Accertare e dichiarare il mancato pagamento, da parte di Persona_2, dell'assegno divorzile, disposto in favore di Persona_1 con sentenza n. 6704/1998 del Tribunale di Roma, e, conseguentemente, disporre il pagamento, a carico dell'eredità Persona_2, in quanto debito ereditario, in favore degli eredi Persona_1 (Pt_1, Pt_2 ed Parte_3), della somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (a decorrere dall'anno successivo della sentenza di divorzio) oltre agli interessi, dovuta per gli ultimi cinque anni (dal gennaio 2017), fino alla morte di Persona_1 (01/09/2020), e così per un importo complessivo pari ad € 15.257,96, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli ulteriori interessi legali, dovuti sulla detta somma dalla morte di Persona_1 fino al soddisfo;

I) Accertare e dichiarare il possesso esclusivo ed arbitrario di CP_1, relativamente alla quota parte di Persona_2, sui beni immobili, siti in Roma, via Collatina n. 443 e via dei Pini n. 14 (dovendosi considerare, rispetto a quest'ultimo bene, assolutamente nullo, l'atto di donazione del 19/12/2007), e conseguentemente condannare CP_1 al pagamento - in favore degli attori (Pt_1, Pt_2 ed Parte_3), in proprio ed in proporzione ai rispettivi diritti sul bene - dell'indennità e/o del risarcimento del danno per il godimento esclusivo, da calcolarsi sulla metà del valore locativo degli immobili suddetti, dalla morte di Persona_2 (05/11/2020) fino alla cessazione del relativo possesso della predetta convenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria (dalla scadenza di ogni rata mensile fino al rilascio).

J) Dichiarare CP_1 tenuta alla collazione, per imputazione o in natura, della donazione della somma pari ad € 180.000,00 o della diversa somma maggiore, che verrà accertata in corso di causa, nonché delle donazioni indirette degli immobili, acquistate da CP_1, con denaro del de cuius, siti in Roma:

- via Atlante n. 53 (catastalmente civico 57), acquistato il 20/07/2005, con atto notaio [...]

Persona_5 Rep. 132564 - Racc. 19647 (identificato al Catasto Fabbricati del Comune di



Roma al foglio 664, Particella 592, sub. 502 (ex sub 8), natura A2, consistenza 5 vani, Rendita Catastale 813,42),

- e via Atteone n. 136, acquistato il 28/02/2008, con atto notaio Persona_8 Rep. 17811 - Racc. 4346 (identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 664, Particella 2425, sub. 7, zona 6, cat. A2, classe 6, consistenza 5 vani, Rendita catastale 813,42).

K) In relazione alle donazioni (dirette o indirette) di cui al punto che precede e di quelle successive accertate in corso di causa, nel caso di accertata e ritenuta legittimità della dispensa dalla collazione e di conseguente lesione della quota di legittima degli attori, in quanto eredi necessari, ordinare la reintegrazione, nella quota di loro spettanza, mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni sia a causa donativa sia del relictum, che eccedono la quota di cui il de cuius,

Persona_2, poteva disporre;

L) Accertare e dichiarare che CP_1 ha illegittimamente ed arbitrariamente prelevato, dopo la morte di Persona_2, somme per un ammontare complessivo di € 1.833,00, dal conto corrente n. 1023527243, intestato al medesimo de cuius, presso Controparte_6 e, conseguentemente, condannare la predetta a restituire alla massa ereditaria il suddetto importo - nonché ogni altro importo che risulterà

accertato in corso di causa - oltre interessi e rivalutazione monetaria, da ogni prelievo fino al soddisfo.

M) Nel caso d'incapienza dell'eredità relitta di Persona_2, per il pagamento dei debiti ereditari, tra cui, in particolare, le somme dovute agli attori, Pt_1, Pt_2 ed Parte_3, sia quali eredi di Persona_1 sia in proprio, condannare CP_1, quale unico erede di Persona_2 ad aver accettato tacitamente l'eredità dello stesso, a rispondere di tutti i debiti ereditari, con il proprio patrimonio personale.

N) Disporre, infine, la formazione delle masse ereditarie di Persona_1 e di Persona_2 e, conseguentemente, la divisione dei beni relitti e lo scioglimento delle comunioni, in ordine alle eredità Persona_1 e Persona_2, ordinando la formazione dei rispettivi progetti divisionali e gli adempimenti consequenziali.

O) Con vittoria di spese del presente giudizio".

Il procuratore di CP_1 ha precisato le seguenti conclusioni riportandosi a quelle formulate nella prima memoria istruttoria:

"in via preliminare e nel merito: accertare e dichiarare in via riconvenzionale l'avvenuto acquisto per usucapione in favore di Persona_2 della quota pari alla metà dei cespiti immobiliari già in comproprietà con Persona_1 costituiti da appartamento in Roma via Collatina 443; appartamento in Roma via dei Pini 14 e del terreno in Roma località "Stagni di Ostia" e a seguito della morte di Persona_2 la trasposizione di detti beni nella massa ereditaria dello stesso e per l'effetto respingere le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Accertare e dichiarare la proprietà esclusiva degli immobili in Roma via Atteone 136 e via Atlante 53 in capo a CP_1. Con obbligo di cancellazione delle trascrizioni a carico di parte attrice. Accertare e dichiarare che la somma di € 180.000,00 quale rata derivante dall'esproprio del terreno di cui sopra, è stata donata da Persona_2 a CP_1 come donazione remuneratoria con esclusione tacita della collazione. Respingere la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_3 in ordine alla pretesa omissione di Persona_2 relativa agli obblighi di assistenza morale ed economica nei confronti della stessa perché infondata in fatto e in diritto per intervenuta prescrizione e comunque non provata. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di riduzione in quanto azionabile con specifico e autonomo giudizio. Accertare e dichiarare il valore della massa ereditaria di Persona_2 come sopra determinata e procedere alla divisione nella proporzione di cui all'art. 581 CPC: 1/3 alla moglie e 2/3 ai figli e alla nipote Controparte_3, anche a mezzo CTU. Con vittoria di spese, competenze e onorari".



Il procuratore di Parte_4 ha precisato le seguenti conclusioni riportandosi al separato foglio depositato:

“IN VIA PRELIMINARE:

1.1 accertare e dichiarare avvenuta la donazione indiretta da parte del de cuius Persona_2, in favore della moglie CP_1, dell'appartamento ubicato in Roma via Atlante n. 53; donazione indirettamente attuata con l'acquisto dell'appartamento da parte di CP_1 con danaro del marito Persona_2, fornitogli a tal fine, con atto pubblico di compravendita stipulato innanzi al dott. Notaio Persona_5 del 20.07.2005 (All. n.21 controparte);

1.2 per l'effetto, dichiarare CP_1 non dispensata dalla collazione, tenuta a rendere alla massa ereditaria l'immobile in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione; in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.; sensi e per gli effetti dell'art. 782 c.c., avvenuta la donazione diretta dell'immobile di via dei Pini n. 14 Roma, donata dal de cuius alla moglie Persona_9 in data 19.12.2017 rogito notaio Persona_3 rep. 78852/34650 (All. n.20 controparte);

2.1 accertare e dichiarare avvenuta la donazione indiretta da parte del de cuius Persona_2, in favore della moglie CP_1, dell'appartamento ubicato in Roma via Atteone n.163; donazione indirettamente attuata con l'acquisto dell'appartamento da parte di CP_1 con danaro del marito Persona_2, fornitogli a tal fine, con atto pubblico di compravendita stipulato innanzi al dott. Notaio Persona_8 del 28.02.2008 (All. n. 22 controparte);

2.2 per l'effetto, dichiarare CP_1 non dispensata dalla collazione, tenuta a rendere alla massa ereditaria l'immobile in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.;

3.1 accertare e dichiarare che CP_1 ha illegittimamente prelevato, successivamente la morte di Persona_2 somme per un ammontare di € 1.833,00= dal conto corrente postale n. 102352243, intestato esclusivamente al de cuius (All. n.14 controparte);

3.2 per l'effetto dichiarare CP_1 non dispensata dalla collazione e tenuta a rendere alla massa ereditaria la somma in natura, oppure ad imputarne il valore alla propria porzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747; c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;

4.1 accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 782 c.c., avvenuta la donazione diretta di € 180,000,00= consegnati dal de cuius alla signora CP_1 tramite bonifici postali rispettivamente, conto corrente postale n. 1023527243 di € 40,000,00=, il 14.2.2018, di € 100,000,00= il 30.5.2020, di € 30,000,00= il 12.10.2020 e di € 10,000,00= il 22.10.2020 (All. n. 15 controparte);

4.2. per l'effetto dichiarare CP_1 non dispensata dalla collazione e tenuta a rendere alla massa ereditaria la somma in natura, oppure ad imputarne il valore alla propria porzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747; c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;

5.1. accertare e dichiarare per l'effetto, sempre in via preliminare, ai sensi e per l'effetto dell'art. 782 c.c., avvenuta la donazione diretta dell'immobile di via dei Pini – Roma-, donata dal de cuius alla moglie Persona_9 in data 19.12.2017 rogito notaio Persona_3 rep. 78852/34650 (All. n. 20 controparte);

5.2. per l'effetto, dichiarare CP_1 non dispensata dalla collazione, tenuta a rendere alla massa ereditaria l'immobile in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.;

6.1. ordinare a CP_1 di restituire alla massa attiva ereditaria o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla consegna alla restituzione effettiva, o, in subordine, imputare la medesima somma rivalutata alla porzione



dell'eredità spettante a Parte_4 , Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 e CP_3 .

IN VIA RINCONVENZIONALE:

1 1 accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. da parte del de cuius della quota del 50%, di proprietà della Persona_1 , dei seguenti immobili:

- a) Appartamento, sito a Roma in via dei Pini n. 14, acquistato il 6.3.1980, atto Dott. [...] Per_4 (Rep. 65 31/1927 (6.3.1980, atto Dott. Persona_4 (Rep. 65 31/1927 (AllAll. n. 4 . n. 4 controparte). controparte).

- b) Terreno, sito in Roma, località Stagno di Ostia o Case Nuove, , acquistano dal de cuius il 27.2.1985, notaio Persona_6 (Rep. 7769/2287) Rep. 7769/2287) (All. n. 5 controparte).

- c) Complesso immobiliare sito a Roma , via Collatina n. 443 c) Complesso immobiliare , sito a Roma , via Collatina n. 443 pal. C, sc. E, int.1 pal. C, sc. E, int.1 costituito da appartamento e soffitta nonché costituito da appartamento e soffitta nonché da posto auto, acquistato da [...] Per_2 il 28.01.1992, notaio Persona_3 (Rep, 14466 / 33288 9 Persona_3 (Rep, 14466 / 33288 9 ((All n. 5 controparte), stante il possesso ultraventennale, pacifico, pubblico ed uti dominus del de cuius Persona_2 ha esercitato sui compendi immobiliari di cui scui sopra, come esposto ampiamente in narrativa.

IN VIA PRINCIPALE:

respingersi le domande attoree in quanto infondate, sia in fatto che in diritto, per tutto quanto premesso nella parte espositiva del presente diritto, per tutto quanto premesso nella parte espositiva del presente atto, in particolare: atto, in particolare:

01.1. Respingersi la richiesta di apertura della successione di Persona_1 per i motivi esposti in narrativi da devolversi a favore dei Per_1 per i motivi esposti in narrativi da devolversi a favore dei figli Pt_1 , Pt_2 ed Pt_3 ;

0.2. Respingersi la richiesta di accertamento e dichiarazione di acquisto in regime di comunione legale dei beni tra Persona_2 e Persona_1 relativa agli immobili:

- a) Appartamento sito a Roma in via dei Pini n. 14, acquistato il 6.3.1980, atto Dott. [...] Per_4 (Rep. 65 31/1927 (6.3.1980, atto Dott. Persona_4 (Rep. 65 31/1927 (All. n. 4 controparte).

- b) Terreno, sito in Roma, località Stagno di Ostia o Case Nuove di Ostia o Case Nuove, acquistano dal de cuius il 27.2.1985, notaio Persona_6 (Rep. 7769/2287) Rep. 7769/2287) ((All n. 5 controparte).

- c) Complesso immobiliare, sito a Roma, via Collatina n. 443 c pal. C, sc. E, int.1 costituito da appartamento e soffitta nonché costituito da appartamento e soffitta nonché da posto auto, acquistato da Persona_2 il 28.01.1992, notaio Persona_3 (Rep, 14466/33288 9 [...] Per_3 (Rep, 14466 / 33288 9 (All. n. 5 controparte),

- per avvenuta usucapione della quota del 50% di proprietà della per avvenuta usucapione della quota del 50% di proprietà della signora Per_1 per i motivi tutti esposti in narrativa.

03. Respingere la richiesta di accertamenti e dichiarazione di mancato godimento dei beni sopramenzionati e conseguentemente la condanna al pagamento dell'indennità a carico dell'eredità Persona_2 per i motivi tutti esposti in narrativa;

04. respingersi la richiesta di accertamento e dichiarazione di mancato pagamento da parte del de cuius dell'assegno di mantenimento a favore della signora Persona_1 e la condanna al pagamento della somma di € 36.047,59 a favore degli attori in quanto debito ereditario, per i motivi esposti in narrativa;

05. nella denegati ipotesi in cui fosse accertato e dichiarato il mancato pagamento, da parte del signor Persona_2 dell'assegno divorzile disposto a favore della signora Persona_1 con sentenza n 6704/1998 del Tribunale di Roma e conseguentemente fosse disposto il pagamento in quanto debito ereditario, in favore degli attori, che l'importo dello stesso venga determinato solo



in relazione agli ultimi 3 anni (poiché la richiesta avanzata dagli attori e avvenuta nel 2022), dal 31.8.2017 -- 1.9.2020, pari ad 1.9.2020, pari ad € 9.077,16 o altra somma che emergerà in corso di causa, in quanto i precedenti ratei si sono prescritti;

06. respingersi la domanda riconvenzionale di parte convenuta, **Controparte_3**, rivolta ad ottenere la dichiarazione e l'accertamento della responsabilità civile del signor **Persona_2**, per essere venuto meno ai propri obblighi di assistenza morale ed economica nei confronti della stessa; nonché l'accertamento e la determinazione del relativo diritto al risarcimento del danno da imputare al passivo della massa ereditaria, per i motivi tutti esposti in narrativa;

07. calcolare la quota disponibile mediante riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 c.c., ed accertata la lesione della quota di eredità riservata agli eredi, disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni e la reintegrazione della quota legittima spettante agli eredi, eventualmente mediante la restituzione degli immobili;

08. procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per l'esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;

09 ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;

10 porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli oppositori alle relative spese legali e di procedura;

11. emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e mettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale. consequenziale".

Il procuratore di **Controparte_3** ha rassegnato le seguenti conclusioni come da foglio separato:

"I) in via preliminare, rigettare la domanda della Sig.ra **CP_1** di inammissibilità e/o improcedibilità delle domande di riduzione;

II) in via preliminare, rigettare, in quanto prescritte, le domande di parte attrice, con riferimento sia al diritto all'assegno divorzile (e relativi arretrati) sia al diritto della Sig.ra **Per_1** ad esercitare l'azione di determinazione dell'indennità di esproprio;

III) in via principale, rigettare, in quanto infondate, tutte le domande ex adverso formulate dagli odierni attori, quali eredi della Sig.ra **Persona_1** relativamente alla massa ereditaria del Sig. **Persona_2** ;

IV) in via principale, accertare e dichiarare che i beni immobili, siti in Roma, Via Collatina n. 443 e Via dei Pini n. 14, acquistati dal Sig. **Persona_2** , in regime di comunione legale con **Per_1** [...] sono divenuti di proprietà esclusiva del Sig. **Persona_2** per intervenuto usucapione;

V) in via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione dell'immobile sito in Roma via dei Pini, n. 14, disposta dal Sig. **Persona_2** in favore di **CP_1** con atto notarile del 19/12/2017 (rogito disposto dal Notaio **Persona_3** Rep. 78852, Racc. 34650), in quanto detto bene, non ancora usucapito dallo stesso de cuius;

VI) in via principale, rigettare le domande di accertamento della Sig.ra **CP_1** , perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, inerenti: 1) alla (asserita) proprietà esclusiva vantata della stessa sugli immobili siti in Roma via Atlante n. 53 e via Atteone n. 136; 2) alla somma di € 180.000,00, ossia alla rata di esproprio del terreno per cui è causa, in quanto indebitamente percepita dalla **CP_1** a titolo di donazione remuneratoria con esclusione tacita della collazione; 3) la determinazione della massa ereditaria di **Persona_2** così come prospettata in atti dalla Sig.ra **CP_1** ;



VII) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della Sig.ra CP_1 e condannare la stessa: 1) al pagamento dell'indennità per il godimento esclusivo da calcolarsi sull'intero valore locativo degli immobili suddetti, dalla morte di Persona_2 (11.05.2020) fino alla cessazione del relativo possesso della predetta convenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria (dalla scadenza di ogni rata mensile fino al rilascio); 2) nonché alla restituzione di quanto sottratto all'asse ereditario del de cuius;

VIII) in via riconvenzionale, nel merito, dichiarare ed accertare la responsabilità civile del Sig. Persona_2, per essere venuto meno ai propri obblighi di assistenza morale ed economica nei confronti della Sig.ra Controparte_3 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il relativo diritto dell'odierna convenuta, in conto proprio, al risarcimento del danno da imputare al passivo della massa ereditaria del de cuius;

IX) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfetario 15%, CNPA e IVA come per legge”.

FATTO E DIRITTO

Il giudizio è stato introdotto da Parte_1 Parte_2 e Parte_3 al fine di chiedere l'apertura delle successioni di Persona_1 - deceduta *ab intestato* il 01/09/2020 - e di Persona_2 - deceduto *ab intestato* il 05/11/2020 - e lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria formatasi tra essi e i convenuti CP_1 Parte_4 e CP_3 [...] previa ricostruzione degli assi ereditari e previa collazione di alcune donazioni ricevute da CP_1.

A sostegno delle domande, gli attori hanno dedotto quanto segue:

a) di essere figli legittimi di Persona_1 e di Persona_2 sposati il 26/02/1961, secondo il regime patrimoniale dell'epoca vigente, trasformato in comunione legale con la riforma del diritto di famiglia del 1975 e divorziati il 19/10/1998, con sentenza n. 6704 del Tribunale di Roma, che disponeva anche il pagamento dell'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, in favore della Per_1 ma mai versato dal Per_2

b) che da una relazione extraconiugale di Persona_2 nascevano altri due figli, il convenuto Parte_4 e Persona_10, deceduto il 17/07/2020, cui è subentrata in rappresentazione la convenuta Controparte_3

c) che il 02/12/2001, Persona_2 aveva sposato la convenuta CP_1 (nata in Brasile il 02/02/1965).

d) che i coniugi Per_2 e Per_1 erano comproprietari, in regime di comunione legale e, comunione ordinaria, dopo il divorzio, dei seguenti immobili:

- appartamento, sito in Roma, via dei Pini n. 14, acquistato da Persona_2 il 06/03/1980, successivamente da lui donato alla convenuta CP_1 con atto del 19/12/2017, nonostante il diritto di comproprietà di Persona_1 circostanza da cui sarebbe conseguita la nullità dell'atto di donazione, per l'altruità della cosa che, anche se parziale, non consentirebbe di integrare la causa del contratto di donazione, ovvero l'incremento del patrimonio altrui con depauperamento del proprio (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 5068/2016);

- terreno, sito in Roma, località Stagno di Ostia o Case Nuove, acquistato da Persona_2 il 27/02/1985, successivamente espropriato dal Comune di Roma, in data 21/02/2008, la cui indennità di esproprio, è stata determinata dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2035/2015, nell'importo complessivo lordo pari ad € 507.500,00, oltre interessi legali dalla data del Decreto di esproprio, in parte già percepita dal Per_2 (in due acconti di € 111.386,16 ed € 200.221,98 lordi), residuando un credito lordo di circa € 200.221,98;

- complesso immobiliare, sito in Roma, via Collatina n. 443, pal. C, sc. E, int. 1, costituito da appartamento e soffitta nonché da posto auto, acquistato da Persona_2 il 28/01/1992, destinato a residenza principale del Per_2 e della moglie e tuttora detenuto dalla seconda moglie;



e) di aver accettato puramente e semplicemente l'eredità di *Persona_1* con atto Notaio *Persona_11* del 14/04/2021 (Rep. 9889/3367), accettazione che non poteva che ricomprendere la sola metà indivisa del complesso immobiliare di via Collatina;

f) di aver accettato con beneficio d'inventario, unitamente ad *Parte_4* e *Controparte_3* con atto Notaio *Persona_11* del 14/04/2021 (Rep. 9890/3368), l'eredità di *Persona_2* nell'inventario, successivamente eretto in data 06/07/2021, con atto dello stesso notaio, sono menzionati, oltre al passivo, dichiarato da *CP_1* per un importo pari ad € 7.777,77, il seguente attivo:

a. quota, pari all'altra metà indivisa, del già citato complesso immobiliare di via Collatina n. 443;

b. autovettura, targata FF832SJ, Marca KIA;

c. mobilio presente nella casa dell'ultima residenza del de cuius;

d. il saldo residuo, sul conto corrente n. 1023527243, intestato a *Persona_2* presso [...] *Controparte_6* (su cui sono risultati prelievi, pari ad € 1.833,00, effettuati dopo la morte del de cuius);

e. infine, il credito residuo lordo di circa € 200.221,98 nei confronti di *CP_5* quale saldo dell'indennità di esproprio terreno, in Località Stagno di Ostia, oltre interessi legali dalla data del Decreto di esproprio;

g) che la seconda moglie, *CP_1* in quanto nel possesso di tutti i beni immobili, accettava tacitamente l'eredità di *Persona_2*

h) che, oltre alla donazione – nulla – di via dei Pini, la convenuta *CP_1* aveva beneficiato di altre donazioni da parte del marito, consistenti:

- in due immobili, acquistati con denaro del marito e con codici fiscali diversi rispetto a quello indicato nell'atto di donazione di via dei Pini, nel certificato di matrimonio e in quello di residenza, identificata come *CP_1* (C.F.: *C.F._4*) e segnatamente:

a. appartamento, sito in Roma, via Atlante n. 53, acquistato il 20/07/2005, con codice fiscale *C.F._5* come *Controparte_2*

b. appartamento sito in Roma, via Atteone n. 163, acquistato il 28/02/2008, con codice fiscale *C.F._6*, come *Controparte_2*

- in donazioni di denaro per la complessiva somma di € 180.000,00, a mezzo di bonifici effettuati da *Persona_2* dal proprio conto corrente postale n. 1023527243, rispettivamente di € 40.000,00 (il 14/03/2018), di € 100.000,00 (il 30/05/2020), di € 30.000,00 (il 12/10/2020), e di € 10.000,00 (il 22/10/2020);

- in numerosi oggetti d'oro mai rinvenuti.

In ordine all'eredità *Persona_1* gli attori così ricostruivano l'asse ereditario:

- metà indivisa dell'immobile di via Collatina, metà indivisa dell'immobile di via dei Pini e la metà dell'indennità di espropriazione del terreno, trattandosi di immobili in proprietà dei coniugi

Persona_7

- l'assegno di mantenimento degli ultimi 5 anni rispetto alla proposizione della domanda, fino alla morte di *Persona_1*, più correttamente rideterminato con le note ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (all.ti 33 e 34), pari ad € 15.257,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria successivi;

- l'indennità per il mancato godimento degli immobili (per il terreno fino all'esproprio), limitatamente alla quota parte della *Per_1* nonché gli interessi e rivalutazione, in ordine al terreno, per il mancato godimento della quota parte degli acconti dell'indennità di esproprio, fino alla morte di *Persona_1*;

- in proprio, gli attori chiedevano le stesse indennità di mancato godimento (o gli interessi e rivalutazione sulle somme liquidate a seguito dell'esproprio) dalla morte di *Persona_1*, da porre a carico dell'eredità *Per_2* in solido con la convenuta *CP_1* e, dalla morte di *Per_2* [...] alla liquidazione, a carico della sola *CP_1* per l'occupazione degli immobili di via Collatina e di via dei Pini.



In ordine all'eredità di *Persona_2* oltre ai beni indicati nell'inventario, gli attori ricostruivano l'asse ereditario, aggiungendo gli ulteriori debiti ereditari verso l'eredità *Per_1* e verso gli attori, nonché la somma di € 1.833,00, indebitamente prelevata dalla *CP_1* dopo la morte del *de cuius*, e le donazioni dirette ed indirette, sopra citate, ovvero la complessiva somma di € 180.000,00, oltre agli immobili di via Atteone e di via Atlante, di cui la *CP_1* è tenuta alla collazione, e all'immobile di via dei Pini, in quanto donazione nulla.

I convenuti si sono costituiti regolarmente contestando le domande attoree ed eccependo l'acquisto per usucapione, da parte di *Persona_2* della quota parte di *Persona_1* sugli immobili acquistati in costanza di matrimonio.

In particolare, la convenuta *CP_1* seconda moglie di *Persona_2* ha dedotto in via riconvenzionale l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore del *de cuius*, delle quote pari alla metà dei cespiti immobiliari già in comproprietà con la defunta prima moglie *Persona_1* con acquisizione di detti beni alla massa ereditaria di *Persona_2*

Ha inoltre chiesto di accertare e dichiarare la proprietà esclusiva degli immobili in Roma via Atlante 53 e via Atteone 136 in capo a *CP_1* accertare e di dichiarare che la somma di € 180.000,00, quale rata derivante dall'esproprio del terreno in Roma Stagni di Ostia e l'appartamento di via dei Pini 14 le sono state donate da *Persona_2* con donazione remunerativa ed esclusione tacita della collazione. Ha infine chiesto di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di riduzione formulata da parte attrice in quanto azionabile solo con specifico, autonomo e separato giudizio, nonché di accertare e dichiarare il valore della massa ereditaria di *Persona_2* come determinata in atti e di procedere alla divisione nelle proporzioni di cui all'art. 581 c.c.: 1/3 alla vedova *CP_1* e 2/3 ai figli e alla nipote *Controparte_3*

Il convenuto *Parte_4* si è opposto alla richiesta di apertura della successione di *Per_1* [...] a favore degli attori, in quanto la quota degli immobili in comproprietà con *Persona_2* sarebbe da considerarsi usucapita.

A tal fine, ha dedotto che il *de cuius* *Persona_2* ha posseduto dal 19.10.1998, data della sentenza di divorzio con *Persona_1* sino alla data del decesso 1.9.2020, per oltre 20 anni "*animo proprio*", i beni acquistati in costanza di matrimonio, estendendo tale possesso in termini di esclusività e godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento dell'ex moglie comproprietaria, tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "*uti dominus*" e non più "*uti condominus*" (Cass.966/2019).

La signora *Per_1* avrebbe, dunque, rinunciato in modo inequivocabile al possesso degli immobili in comproprietà, risultante da una univoca manifestazione di volontà abdicativa.

Il convenuto ha quindi sostenuto l'avvenuto acquisto per usucapione, ex art. 1158 c.c., da parte del *de cuius* *Persona_2* della quota del 50% di proprietà di *Persona_1*, in quanto il possesso da parte di quest'ultimo sarebbe avvenuto in modo pacifico, pubblico, continuato e non interrotto per oltre 22 anni.

La convenuta *Controparte_3* si è costituita chiedendo di accertare e dichiarare l'ingiusta violazione dei diritti alla medesima spettanti nella sua qualità di erede (in rappresentazione del padre premorto, *Persona_10*) con beneficio di inventario di *Persona_2*

Controparte_3 ha inoltre proposto, in proprio, domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità di *Persona_2* per essere venuto meno ai propri obblighi di assistenza morale ed economica previsti *ex lege* e, per l'effetto, la condanna al risarcimento del danno in conto proprio.

Ha poi contestato, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, nonché prescritte, le rivendicazioni formulate dagli odierni attori, quali eredi di *Persona_1* sulla massa ereditaria di [...]

Per_2

Ha infine dedotto che *CP_1* avrebbe illegittimamente beneficiato, a scapito degli altri eredi, di donazioni dirette e indirette e sottratto parte dei beni alla massa ereditaria. Pertanto, ha chiesto la



condanna della stessa alla restituzione di quanto sottratto all'asse ereditario del *de cuius*, nonché a versare agli altri eredi l'indennità per il godimento di tali beni;

Alla prima udienza di comparizione delle parti del 30.6.2022 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc per il deposito delle memorie istruttorie e le parti hanno provveduto a depositare le rispettive memorie.

All'udienza del 26.1.2023, il G.I. si è riservato sulla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulata dalle parti. Con ordinanza del 31.1.2023, a scioglimento della riserva, il G.I. ha disposto CTU sull'intero patrimonio immobiliare dedotto in giudizio, affidando l'incarico alla CTU Arch.

Persona_12 la quale ha tentato la conciliazione delle parti e, stante l'esito negativo, ha espletato l'incarico e ha depositato la Relazione tecnica definitiva.

Esaminata la CTU all'udienza del 5.12.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 14.3.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Così sinteticamente ricostruiti l'oggetto di causa e lo svolgimento del processo, il Tribunale osserva quanto segue.

Preliminarmente, in punto di qualificazione della domanda attorea, si osserva che questa oltre alla individuazione delle masse e allo scioglimento delle comunioni ereditarie derivanti dall'apertura delle successioni di *Persona_1* e di *Persona_2* mira alla riduzione delle donazioni *de quibus* per lesione della quota di riserva (art. 555 c.c.). Alla domanda di riduzione hanno aderito sostanzialmente i convenuti *Parte_4* e *Controparte_3*, i quali hanno chiesto di accertare la lesione della quota di eredità riservata agli eredi legittimari, disponendo, conseguentemente, la riduzione delle donazioni e la reintegrazione nella quota di legittima.

A tale riguardo, la convenuta *CP_1* ha eccepito l'inammissibilità della domanda di riduzione formulata da parte attrice, in quanto azionabile soltanto con specifico, autonomo e separato giudizio.

Ciò premesso, dichiarata, ex art. 456 c.c., l'apertura delle successioni di *Persona_1*, nata a Roma il 20.03.1942 e deceduta *ab intestato* in Guidonia Montecelio l'01.09.2020 e di *Per_2* [...] nato a Roma il 22.06.1943 e deceduto *ab intestato* in Roma 05.11.2020, il Collegio rileva come la risoluzione della controversia presuppone, in primo luogo, l'individuazione delle due masse ereditarie, in quanto le parti in lite non concordano sulla composizione delle masse da dividere.

Pertanto, occorrendo risolvere preliminarmente il contrasto sul *quod dividendum sit*, deve decidersi in ordine alla domanda con la quale gli attori hanno chiesto di includere nella massa ereditaria di *Persona_1* i diritti di proprietà pari alla metà sui seguenti immobili acquistati da *Persona_2* in regime di comunione di beni con la (prima) moglie *Persona_1*:

“a) appartamento, sito in Roma, via dei Pini n. 14, acquistato da *Persona_2*, il 06/03/1980, con atto Dott. *Persona_4* coadiutore del Notaio *Persona_5* (Rep. 6531/1927) (All. 4)

b) terreno, sito in Roma, località Stagno di Ostia o Case Nuove, acquistato da *Persona_2*, il 27/02/1985, con atto Notaio *Persona_6* (Rep. 7769/2287) (All. 5);

c) complesso immobiliare, sito in Roma, via Collatina n. 443, pal. C, sc. E, int. 1, costituito da appartamento e soffitta nonché da posto auto, acquistato da *Persona_2*, il 28/01/1992, con atto Notaio *Persona_3* (Rep. 14466/3288) (All. 6)”.

I convenuti *CP_1*, *Parte_4* e *Controparte_3* non hanno contestato la circostanza che tali immobili sono stati acquistati da *Persona_2* in regime di comunione legale con l'allora moglie *Persona_1* prima della sentenza di divorzio depositata il 14.04.1999, ma hanno



spiegato domanda riconvenzionale di usucapione da parte dello stesso **Persona_2** con riferimento alle quote del 50% dei diritti di proprietà indivisa di spettanza dell'ex coniuge.

La domanda riconvenzionale di usucapione è infondata per le ragioni di seguito esposte.

In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale il Tribunale non intende discostarsi, affinché il comproprietario usucapisca il diritto di proprietà sull'intero bene, non è sufficiente che dimostri di aver posseduto il bene stesso in modo esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto per un ventennio, ma occorre, altresì, che egli dimostri di aver escluso gli altri comproprietari dal compossesso della cosa comune; compossesso che permane fino a quando esiste la mera possibilità del suo concreto concorrente esercizio, non sussistendo l'esigenza di una manifestazione continua di potere sulla cosa comune e non rilevando la prova della mera astensione dall'uso della cosa comune da parte degli altri condomini (cfr., tra le tante, Cass., 15.6.2001, n. 8152; Cass., 20.8.2002, n. 12260; Cass., 28.4.2006, n. 9903).

In tempi più recenti, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo (*uti dominus*) non ha la necessità di compiere atti di *interversio possessionis* alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (v. Cass., 12.4.2018, n. 9100).

Considerato, poi, che la comproprietaria **Persona_1** è deceduta prima dell'altro comproprietario **Persona_2** va richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale il coerede che, a seguito della morte del *de cuius*, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, ma a tal fine egli, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere *uti dominus* e non più *uti condominus*, non essendo sufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (v. Cass., 8.4.2021, n. 9359, che ha escluso la sussistenza dei requisiti per l'usucapione di un appartamento in un caso in cui il coerede, che già vi abitava con il padre, aveva continuato, dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità, essendo tra l'altro il solo ad averne le chiavi di accesso).

Nella fattispecie, i convenuti **CP_1**, **Parte_4** e **Controparte_3** al fine di dimostrare il perfezionamento dell'acquisto per usucapione si sono limitati a dedurre che il comproprietario **Persona_2** ha posseduto per oltre 20 anni - dalla data della sentenza di divorzio (erroneamente indicata nel 19.10.1998, anziché nel 14.04.1999) con **Persona_1** sino alla data del decesso 1.9.2020 - "*animo proprio*" i beni acquistati in costanza di matrimonio, in termini di esclusività e godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento dell'ex moglie comproprietaria.

In particolare, hanno dedotto che l'appartamento di via Collatina 443 è sempre stato abitato da **Persona_2** singolarmente e dal 2.12.2001 con la seconda moglie **CP_1** costituendolo come casa coniugale, pagandone le spese imposte e tasse, mentre l'appartamento di via dei Pini 14 è sempre stato nel possesso di **Persona_2** e le spese, le imposte e tasse sono sempre state pagate da questi. Infine, il terreno di "Stagni di Ostia" è stato sempre nel possesso esclusivo di [...]

Per_2 il quale, a seguito del provvedimento di esproprio ne ha percepito parte dell'indennità.

Persona_2 dunque, non ha mai perso il potere di fatto sui beni in comproprietà di **Per_1**



[...] la quale è rimasta inerte e si è completamente disinteressata dei beni immobili, almeno dalla data della separazione.

Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, è di tutta evidenza che le circostanze allegates dai convenuti, anche qualora fossero positivamente accertate, non avrebbero alcun rilievo ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, giacché a tal fine sarebbe stato necessario allegare e provare il compimento di concreti comportamenti, da parte di **Persona_2** di assoluto impedimento all'altra comproprietaria di ogni possibilità di uso dei beni, ossia di attività apertamente contrastanti ed inoppugnabilmente incompatibili con il possesso altrui. Il semplice godimento del bene, il sostenimento di spese, il pagamento di imposte e tasse e l'esecuzione di miglioramenti o innovazioni non configurano di certo condotte dirette ad escludere il possesso del comproprietario e pertanto non sono decisivi ai fini del possesso utile *ad usucapionem* (sull'insufficienza della stessa locazione dell'immobile a terzi ad integrare una situazione di possesso esclusivo da parte dei comproprietari locatori cfr. Cass., 10.11.2011, n. 23539).

Per quanto attiene, in particolare, al terreno sito in "Stagni di Ostia", va altresì sottolineato che esso è stato oggetto di esproprio con decreto del 28.02.2008 e che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 30.03.2015, ha rideterminato in € 507.500,00 l'indennità di espropriazione, con la conseguenza che, essendosi realizzata la vicenda ablatoria, alla data dell'esproprio neppure erano trascorsi, da quella del divorzio del 14.04.1999, i venti anni necessari ai fini dell'usucapione del bene.

In tal caso, va infatti richiamato il principio sancito dalle SS.UU. in materia di usucapibilità dei beni espropriati, secondo il quale *"il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo a far acquisire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con esso incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto – nel caso in cui continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene"* (Cass. SS.UU. n. 651 del 12/01/2023).

Ne discende allora che l'indennità di esproprio del terreno sito in "Stagni di Ostia" spetta ad entrambi i comproprietari, **Persona_2** e **Persona_1**, in misura pari alla metà dell'intera somma.

Con riguardo agli immobili siti in Roma, alla via dei Pini 14, l'infondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione, determina, in accoglimento della domanda attorea, la nullità della donazione dell'intera piena proprietà degli stessi beni in favore di **CP_1** effettuata da **Persona_2** in data 19.12.2017.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità *"la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa"* alla luce della complessiva disciplina dell'istituto e, in particolare, dell'art. 771 c.c. (Cass., SS.UU. n. 5068 del 15/03/2016; conforme, Cass., n. 144 del 05/01/2017), sicché la donazione del comproprietario avente ad oggetto la piena proprietà di un bene in comunione è nulla, atteso che, prima della divisione, il bene in comunione non fa parte per intero del patrimonio del donante, il quale, ai sensi dell'art. 769 c.c. può disporre a favore del donatario solo di un suo diritto.

Nella specie, va pertanto accertata e dichiarata la nullità dell'atto pubblico del 19.12.2017, a rogito del notaio **Persona_3** (rep. 78852, fasc. 34650), con il quale **Persona_2** ha donato a **CP_1**

[...] l'intera proprietà della porzione di fabbricato sito in Roma, alla via dei Pini 14, ivi meglio descritto, trattandosi di immobile acquistato in regime di comunione legale a mani riunite con **Persona_1** e passato in regime di comunione ordinaria dopo la sentenza di divorzio.



Esclusa la fondatezza delle domande riconvenzionali di usucapione e dichiarata la nullità dell'atto di donazione dell'immobile di via dei Pini, nella massa ereditaria della *de cuius* **Persona_1** rientra la metà indivisa del diritto di piena proprietà sugli immobili siti in Roma alla via dei Pini e alla via Collatina, nonché la metà dell'indennità di esproprio del terreno in "Stagni di Ostia" liquidata in € 507.500,00, oltre interessi legali dal 2008, a favore di **Persona_2** con sentenza n. 2035/2015 della Corte di Appello di Roma.

Dalla documentazione versata in atti (docc. 18 e 19 parte attrice) risulta che **CP_5** aveva depositato al **CP_7** la somma di € 111.386,16, quale indennità di espropriazione inizialmente riconosciuta; a seguito della citata sentenza della C.d.A. di Roma, il Comune ha riconosciuto fuori bilancio, a favore di **Persona_2** l'ulteriore importo di € 400.443,96, di cui € 396.113,84 per indennità di esproprio (differenza tra indennità definitiva di esproprio stabilita dalla citata sentenza di € 507.500,00 e la somma depositata al M.E.F. di € 111.386,16) ed € 4.330,12 a titolo di interessi legali.

Le somme incassate da **Per_2** sono le seguenti: € 111.386,16 quale indennità provvisoria, € 158.445,53 a titolo di acconto del 50% indennità di esproprio ad € 1.732,05 a titolo di interessi, una volta operata sulla somma di € 200.221,98 (quale acconto pari al 50% di quanto dovuto a titolo di indennità di espropriazione oltre interessi legali in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Roma n.2035/2015) la ritenuta erariale del 20%, per un ammontare complessivo di € 271.563,74; somma la cui metà, pari ad € 135.781,87, essendo di spettanza di **Persona_1**, va posta a carico della massa ereditaria di **Persona_2** quale debito nei confronti della massa ereditaria di **Persona_1**.

Il residuo importo lordo ancora dovuto dal **CP_8** pari ad € 200.221,98 va invece considerato per la metà un credito della massa ereditaria di **Persona_2** e per l'altra metà un credito della massa ereditaria di **Persona_1**.

Tali conclusioni si ripercuotono inevitabilmente sulla massa ereditaria di **Persona_2** posto che in essa – oltre ai beni di sua esclusiva proprietà di cui si dirà in seguito – rientra soltanto la quota indivisa di un mezzo del diritto di piena proprietà sugli immobili siti in Roma, alla via dei Pini e alla via Collatina, nonché la metà dell'indennità di espropriazione del terreno sito in Roma loc. "Stagni di Ostia" liquidata a **Persona_2** nei termini innanzi detti.

Sempre con riferimento alla consistenza dell'asse ereditario di **Persona_2** gli attori e i convenuti **Parte_4** e **Controparte_3** hanno dedotto l'esistenza di una serie di donazioni effettuate in vita dal padre in favore della seconda moglie, la convenuta **CP_1** consistenti: a) nella compravendita, in realtà donazioni indirette in favore di **CP_1**, in quanto gli acquisti sarebbero avvenuti con denaro del *de cuius* (i) dell'appartamento, sito in Roma, via Atlante n. 53, acquistato il 20/07/2005, con atto di compravendita Notaio **Persona_5** (Rep. 132564/19647) (All. 21) e (ii) dell'appartamento sito in Roma, via Atteone n. 163, acquistato il 28/02/2008, con atto di compravendita Notaio **Persona_8** (Rep. 17811/4346) (All. 22); b) nell'elargizione di somme di denaro a mezzo bonifici effettuati da **Persona_2** dal suo conto corrente postale n. 1023527243 per complessivi € 180.000,00 (cfr. all. 15).

In ordine alla qualificazione giuridica dei predetti contratti di compravendita, è noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro (cfr., su tutte, Cass., sez. un., 5.8.1992, n. 9282; cfr. anche Cass., 22.9.2000, n. 12563; Cass., 25.10.2005, n. 20683; Cass., 30.5.2017, n. 13619).



Sempre secondo la S.C. *“la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio”* (Cass., Ord. n. 9379 del 21/05/2020), atteso che deve sempre sussistere il collegamento teleologico tra l'elargizione del denaro e l'acquisto dell'immobile. In mancanza di prova di tale nesso non può dirsi integrata la fattispecie della donazione indiretta.

Nel caso di specie, di tali ipotetiche donazioni indirette di immobili non è stata data prova di sorta dal momento che né l'attore, né i convenuti **Parte_4** e **Controparte_3** hanno dimostrato l'erogazione di alcuna somma di denaro da parte di **Persona_2** in favore della seconda moglie **CP_1** o direttamente in favore della venditrice in occasione della menzionata compravendita.

Nell'atto di compravendita del 28.02.2008, avente ad oggetto l'appartamento di via Atteone 136, acquistato da **CP_1** per il prezzo complessivo di € 270.000,00 sono puntualmente indicati gli assegni versati a pagamento di parte del prezzo e non vi è prova che fosse **Persona_2** il titolare dei conti correnti presso le banche trattarie; invece, per il residuo importo di € 96.829,44, l'acquirente ha versato l'assegno circolare emesso dal **Organizzazione_1** quale netto ricavo del mutuo richiesto dalla stessa alla **Controparte_9**.

Gli attori e i convenuti **Parte_4** e **Controparte_3** neppure hanno indicato elementi di carattere indiziario che consentano di affermare, seppure in via presuntiva, che il denaro occorrente a **CP_1** per l'acquisto degli immobili di via Altante e di via Atteone sia stato messo a disposizione dal marito **Persona_2** essendosi limitati ad affermare che **CP_1** in quanto casalinga, non disponeva delle risorse economiche necessarie per effettuare gli acquisti in questione.

L'allegazione, tuttavia, si basa su illazioni, mere ipotesi e congetture non altrimenti dimostrate e deve essere respinta, in considerazione del principio secondo il quale: *“una presunzione giuridicamente valida non può fondarsi su dati meramente ipotetici ma, trattandosi di una deduzione logica deve desumersi da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell'“id quod plerumque accidit”; al contrario, la congettura è una mera supposizione che si ricava da fatti incerti in via di semplice ipotesi”* (Cass. Ord. n. 20342 del 28/09/2020).

In conclusione, il Collegio ritiene che non vi sia prova del fatto che i predetti atti di compravendita integrino donazioni indirette di immobili da parte di **Persona_2** in favore della convenuta **CP_1** [...] .

Quanto alla complessiva somma di € 180.000,00 corrisposta da **Persona_2** a **CP_1** mediante bonifici bancari effettuati dal suo conto corrente postale n. 1023527243 – di € 40.000,00 il 14/03/2018, di € 100.000,00 il 30/05/2020, di € 30.000,00 il 12/10/2020 e di € 10.000,00 il 22/10/2020 (cfr. all. 15) – deve rilevarsi che la convenuta **CP_1** ha dedotto che si tratterebbe dell'importo percepito da **Persona_2** a titolo di acconto dell'indennità di espropriazione del terreno situato in Roma località “Stagni di Ostia” e che consisterebbe in una donazione remuneratoria con dispensa tacita dalla collazione, effettuata con l'intenzione di remunerare la moglie *“per la dedizione affettuosa con la quale lo ha assistito sia per i periodi di carcerazione subiti, sia durante la lunga malattia che lo aveva colpito e ne ha provocato il decesso ancora da detenuto”*.

Tali deduzioni non colgono nel segno e vanno disattese.

In punto di diritto, va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la donazione remuneratoria - consistente nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione - è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della riduzione e della collazione alla stregua della donazione non remuneratoria (cfr.



Cass., n. 11873 del 01/12/1993; Cass., n. 20387 del 24/07/2008; Cass., Ord. n. 41480 del 24/12/2021; conforme, Trib. Castrovillari 29.11.2022, n. 307).

Precisa altresì la S.C. che *“al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi [art. 770, comma 2, c.c.], non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente. Allorché l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire”* (Cass., ord. 41480/2021, cit.).

Operata tale distinzione, il fatto che la donazione remuneratoria non è esente da collazione lo si evince dall'art. 742, comma 3, c.c., il quale esclude espressamente dalla soggezione a collazione le liberalità previste dal comma 2 dell'art. 770 c.c., ma non quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo (ovvero, le donazioni remuneratorie).

Inoltre, come ritenuto da autorevole dottrina, la soggezione a collazione non è limitata all'eventuale eccedenza di valore della donazione rispetto al valore dei servizi ricevuti, in quanto non trova giustificazione il raffronto dei due valori, considerata la natura di autonoma liberalità, anziché di adempimento di obbligazione pur solo naturale, della donazione remuneratoria (Trib. Ravenna 23.06.2022, n. 366; conforme, Trib. Brindisi 14/03/2017 n. 448).

Dunque, anche la donazione remuneratoria è una donazione e quindi soggiace ai medesimi obblighi di collazione sanciti dall'art. 737 c.c., ossia all'obbligo di conferimento all'eredità *“di tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente e indirettamente”*, salvo che il defunto abbia dispensato il donatario dalla collazione.

Di poi, considerato l'elevato ammontare dell'importo oggetto di donazione in raffronto al tenore di vita delle parti, la stessa neppure si configura quale donazione di modico valore in favore del coniuge che, ai sensi dell'art. 738 c.c. non è soggetta a collazione.

Parte convenuta ha però sostenuto che, nel caso in esame, sussisterebbe una dispensa tacita dalla collazione.

Al riguardo, secondo una giurisprudenza di merito, al fine di accertare la sussistenza o meno della dispensa, occorre valutare il comportamento complessivo del *de cuius*, potendosi ravvisare nella quasi intera dismissione del proprio patrimonio mediante l'atto dissimulante una donazione il chiaro intento di escludere detti beni dalla propria successione, dando particolare rilievo alla motivazione (remuneratoria) sottesa alla donazione medesima (cfr. Trib. Tribunale Mantova sez. I, 31/05/2016, n. 654, Trib. Padova Sez. I, 20/06/2003 che richiama anche Cass. 13/09/1975 n. 3045).

Tuttavia, va innanzitutto osservato che il fondamento dell'istituto della collazione sta nella presunzione che il *de cuius*, nell'ipotesi in cui abbia fatto in vita donazioni ad alcuni dei propri discendenti o al coniuge, non abbia con ciò inteso alterare il trattamento spettante ai familiari sulla successione. Tale presunzione cade solo qualora il *de cuius* abbia manifestato la volontà di voler riservare un trattamento preferenziale al donatario, dispensandolo dall'onere di collazione, con clausola espressa o implicita.

È invero noto come la collazione ereditaria costituisca, in entrambe le forme previste dalla legge – conferimento del bene in natura oppure per imputazione – uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i coeredi conviventi aventi la qualità di coniuge o discendenti del *de cuius*, equilibrio e parità di trattamento in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun convivente, sulla base della sommatoria del *relictum* e del *donatum*, sì da garantire a ciascun convivente la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla rispettiva quota (cfr. Cass., 30.7.2004, n. 14553).



In secondo luogo, la volontà tacita del *de cuius* di dispensare dalla collazione il donatario non può farsi dipendere dal solo fatto della dissimulazione della donazione sotto forma di contratto oneroso, né risulta dirimente la circostanza che la donazione sia remuneratoria, atteso che, così interpretando, si dovrebbe arrivare alla conclusione che ogni donazione remuneratoria contiene una dispensa dalla collazione. Conseguenza, questa, chiaramente esclusa dal combinato disposto degli artt. 770 c.c., che riconduce la donazione remuneratoria nell'alveo delle donazioni, e 737 c.c., il quale richiede comunque che la dispensa venga manifestata. Infatti, una cosa è il voler remunerare i servizi ottenuti, altro è voler dispensare la donazione dalla collazione e alterare le quote spettanti ai propri eredi.

In conclusione, va esclusa la dispensa tacita dalla collazione delle donazioni indirette *de quibus*.

Per quanto concerne, poi, la qualificazione giuridica delle elargizioni monetarie tramite il trasferimento di somme di denaro dal conto corrente del beneficiante a favore del beneficiario, sia tramite bonifico sia tramite assegni, esse non rientrano tra le donazioni indirette, ma configurano delle donazioni tipiche ad esecuzione indiretta (cfr., in fattispecie simile, Cass., sez. un., 27.7.2017, n. 18725).

Ne deriva che ai sensi del combinato disposto degli artt. 782 c.c. e 48 L. 89/1913, la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone, per la validità dell'atto, la stipulazione dell'atto pubblico di donazione in presenza di due testimoni, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore (art. 783 c.c.).

Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in considerazione dell'elevato ammontare delle somme elargite (pari a complessivi € 180.000,00) a fronte delle condizioni economiche del donante che risultava percettore di una pensione di ca. 1.080,00 € mensili (cfr. estratto conto postale – doc. 15 parte attrice).

Di conseguenza, in mancanza del requisito della forma scritta solenne prescritta dalla legge, le donazioni di denaro di cui trattasi vanno dichiarate nulle e CP_1 è tenuta a restituire all'eredità del defunto Persona_2 la complessiva somma di € 180.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda di divisione. Tale importo andrà soddisfatto nel corso delle operazioni divisionali, attraverso il meccanismo dell'imputazione e del prelevamento.

Gli attori hanno inoltre proposto, a carico dell'eredità di Persona_2 e a favore dell'eredità di Persona_1, domanda di pagamento dell'assegno divorzile stabilito nella sentenza di divorzio del 19.10.1998 in Lire 500.000 mensili (ora € 250,00) in favore di Per_1 e mai versati da Persona_2 negli ultimi dieci anni, per complessivi € 36.047,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In sede di prima memoria istruttoria, parte attrice ha condiviso l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte convenuta e ha ridotto ad € 15.257,96, oltre interessi e rivalutazione successivamente maturati, l'ammontare del credito vantato a tale titolo per i cinque anni precedenti la domanda giudiziale.

I convenuti hanno contestato la fondatezza di tale domanda deducendo che, con dichiarazione liberatoria del 15.6.2006, Persona_1 aveva dichiarato di rinunciare ad esigere le somme maturate, nonché quelle future esigende relative all'assegno di mantenimento mensile (doc. 4).

La difesa di CP_1 ha sostenuto che tale documento non sarebbe mai stato contestato dagli attori e che, a riprova di tale decisione, Persona_1 non avrebbe mai denunciato [...] Per_2 per violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell'art. 570 c.p., ovvero per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 388 c.p. La Per_1 inoltre, non avrebbe introdotto alcuna azione esecutiva nei confronti di Persona_2 per il recupero coattivo dei crediti derivanti dal mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, pur avendone il titolo esecutivo, con ciò manifestando un'assoluta mancanza di interesse ad agire.

Pur con le precisazioni che seguono, le contestazioni sollevate al riguardo dai convenuti non colgono nel segno.



Va innanzitutto sottolineato che, con la prima memoria istruttoria, parte attrice ha dichiarato, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di non conoscere tale scrittura. Tuttavia, poiché il documento in questione è stato prodotto dalla convenuta **CP_1** con la comparsa di costituzione e risposta, parte attrice aveva l'onere di effettuare il disconoscimento della scrittura privata sottoscritta dalla *de cuius* **Persona_1** alla prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione. Ne consegue che il disconoscimento effettuato con la prima memoria istruttoria è tardivo, atteso che, ai sensi dell'art. 215 co. 1, n. 2, c.p.c., la scrittura privata si ha per riconosciuta se la parte comparsa non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

Nondimeno, va considerato che la dichiarazione di rinuncia all'assegno divorzile fissato nella sentenza di divorzio presenta evidenti profili di nullità, superando il limite di derogabilità consentito dall'art. 160 c.c., in considerazione del fatto che esso esclude per il coniuge economicamente più debole il conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita.

A tale riguardo, la S.C. ha stabilito che *“gli accordi tra i coniugi modificativi delle disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nell'art. 1322 c.c., sono validi ed efficaci, anche a prescindere dal procedimento ex art. 710 c.p.c., qualora non superino i limiti di derogabilità posti dall'art. 160 c.c. e purché non interferiscano con l'accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti agli interessi ivi tutelati”* (cfr. Cass., n. 298 del 12/01/2016, conforme, Cass., n. 2224 del 30/01/2017).

Di poi, la dichiarazione di rinuncia all'assegno di mantenimento risulta ampiamente superato dalla successiva dichiarazione, autenticata dall'Avv. Caponi, del 15/06/2007, con cui **Persona_2** – già condannato dal Tribunale Penale di Roma, con sentenza del 17.04.2000 per violazione degli obblighi di cui all'art. 570, comma 1 e 2, c.p. (doc. 30) – ha riconosciuto di non aver mai pagato l'assegno di mantenimento a **Persona_1** (doc. 31).

Ne discende che, non avendo parte convenuta fornito la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno divorzile da parte di **Persona_2** una volta applicata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. trattandosi di obbligazione con cadenza mensile, l'importo che gli eredi di **Per_2** [...] sono tenuti a versare *pro quota* a tale titolo all'eredità di **Persona_1**, per le mensilità che vanno da gennaio 2017 fino ad agosto 2020 (mese precedente a quello del suo decesso), va determinato nell'ammontare complessivo di € 15.257,96, oltre interessi e rivalutazione da settembre 2020 fino all'effettivo soddisfo, come da calcoli effettuati da parte attrice e non fondatamente contestati dalle controparti (doc. 34).

Per quanto concerne la domanda relativa alla restituzione, da parte di **CP_1** della somma di € 1.833,00 prelevata dal conto corrente n. 1023527243, intestato a **Persona_2** presso [...] **Controparte_6** dopo la morte del *de cuius*, la prima non ha contestato la circostanza allegata da parte attrice, ma ha sostenuto *“che essa non deve essere restituita in quanto utilizzata per il funerale di **Persona_2**, al quale i figli non hanno contribuito in alcun modo”*.

Di tale circostanza, tuttavia, **CP_1** non ha fornito alcuna prova, per cui la stessa è tenuta a restituire alla massa ereditaria di **Persona_2** il predetto importo di € 1.833,00 oltre agli interessi legali dalla domanda, attraverso il meccanismo dell'imputazione e del prelevamento.

Nell'asse ereditario di **Persona_2** vanno, poi, ricompresi i beni mobili indicati nell'inventario eretto in data 06/07/2021 (doc. 12, parte attrice), ovvero, l'autovettura, targata FF832SJ, Marca KIA, del valore di € 12.500,00; il mobilio presente nella casa dell'ultima residenza del *de cuius*, per un valore di € 2.280,00; il saldo residuo, di € 2.342,83, sul conto corrente n. 1023527243, intestato a **Persona_2** presso **Controparte_6** successivamente ridotto ad € 1.128,52, a seguito dei prelievi per € 1.833,00, effettuati da **CP_1** dopo la morte del *de cuius* (all.ti 14 e 15);

Con riguardo alla domanda - avanzata tanto dagli attori che dai convenuti **Parte_4** e **Controparte_3** - di risarcimento del danno da mancato godimento della quota parte pari alla metà degli immobili di via dei Pini e di via Collatina e del terreno in località “Stagni di Ostia” – dei quali



si è accertata la comproprietà al 50% tra *Persona_2* e *Persona_1* – occorre innanzi tutto esporre i principi di diritto consolidati in materia.

Va infatti evidenziato che, a differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, nel caso di bene in comunione utilizzato da uno solo dei comproprietari, tale godimento non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che proibisce o punisce l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.

La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato che l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale ai sensi dell'art. 1102 c.c., ed il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile (cfr. Cass. n. 1738 del 20/01/2022; Cass., n. 2423 del 09/02/2015; Cass. n. 5156/2012 Cass., n. 24647 del 03/12/2010; Cass., 4.12.91, n. 13036).

Tali consolidati principi giurisprudenziali, peraltro, si coniugano coerentemente con l'altro condivisibile indirizzo interpretativo, affermatosi più di recente, che, in materia di utilizzo di immobile, sostiene che l'indennità da occupazione (o da mancato godimento del bene) non può ritenersi *in re ipsa*, identificandosi altrimenti il pregiudizio con lo stesso evento dannoso (così Cass. sez. 3, n. 15111 del 17/06/2013; conformi n. 13071 del 25/05/2018 e n. 31233 del 4/12/2018) e che deve quindi essere provato, da chi lo chiede in giudizio, dimostrando che, in assenza dell'occupazione, avrebbe tratto un beneficio patrimoniale dall'utilizzo diretto del bene o dal suo sfruttamento commerciale; tenuto conto che si tratta di sentenze pronunciate in materia di occupazione illecita da parte di un soggetto privo di titolo, a maggior ragione tali principi sono applicabili all'ipotesi del godimento da parte del singolo comproprietario, che un titolo per l'utilizzo del bene lo ha, nei limiti sopra precisati.

Applicati i superiori principi alla fattispecie in esame, osserva il Tribunale che, nonostante *CP_1* [...] non abbia contestato il godimento esclusivo degli immobili da parte di *Persona_2* prima, e suo, dopo, tanto da porre il possesso esclusivo del primo a fondamento della domanda riconvenzionale di usucapione, le parti che hanno proposto la domanda di risarcimento per l'uso esclusivo dei beni non ha dimostrato che la *Per_1* o i suoi eredi hanno inutilmente chiesto di godere degli immobili *de quibus* prima della notificazione dell'atto di citazione.

Infatti, poiché, con la richiesta espressa in citazione, per gli attori, e nelle rispettive comparse di costituzione, per i convenuti *Parte_4* e *Controparte_3* essi hanno manifestato l'intenzione di utilizzare detti immobili, eventualmente in maniera indiretta, da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili del bene medesimo (cfr. Cass., 4.12.1991, n. 13036; Cass. 6.4.2011, n. 7881).

Ciò posto, l'ammontare dell'indennità dovuta da *Persona_9* per l'uso esclusivo dei beni comuni può essere determinata in via equitativa assumendo come punto di riferimento il canone di locazione percepibile per quel bene (v. Cass., 2.8.1990, n. 7716).

Tale valore è stato stimato dal CTU il quale - nel rispondere al quesito postogli dal Giudice, di determinare “il valore locativo degli immobili siti in Roma alla via dei Pini, n. 15 e alla via Collatina, n. 443 dalla data di introduzione del giudizio (marzo 2022) sino all'attualità” – ha utilizzato il procedimento statico-matematico che si basa sulla metodologia per comparazione, determinando il valore locativo dell'immobile di via Collatina n. 443 in € 708,10 mensili, per un canone annuale di euro 8.497,20. Tenuto conto del periodo che va da marzo 2022 alla data del



deposito della c.t.u. (nel novembre 2023), l'importo complessivo per le 21 mensilità risulta pari ad € 14.900,00.

Per l'immobile di via dei Pini 15, invece, il CTU ha stimato il valore locativo mensile in € 456,00, per un canone annuale di euro 5.472,00. Tenendo conto del periodo compreso tra marzo 2022 e novembre 2023, l'importo complessivo per le 21 mensilità risulta pari ad € 9.600,00.

Alla luce delle risultanze peritali sopra esposte – che il Tribunale ritiene di poter condividere e fare proprie, in quanto sorrette da congrua ed esauriente motivazione, immune da vizi logici e giuridici – deve concludersi che l'indennità dovuta dalla convenuta **CP_1** per l'occupazione in via esclusiva dei predetti immobili risulta pari ad € 24.500,00, comprensiva di interessi.

Anche tale importo, andrà soddisfatto nel corso delle operazioni divisionali, attraverso il meccanismo dell'imputazione e dei prelevamenti, per la metà in favore della massa ereditaria di **Persona_1** e, per l'altra metà, della massa ereditaria di **Persona_2**. Ciò consentirà altresì di tenere conto delle eventuali ulteriori mensilità dovute sino al momento dello scioglimento della comunione qualora permarranno le condizioni che hanno portato al riconoscimento dell'indennità per l'uso esclusivo dei predetti immobili da parte di **CP_1**.

Una volta formate le masse ereditarie di **Persona_1** e di **Persona_2** va disposto lo scioglimento delle rispettive comunioni ereditarie e la divisione dei beni relitti.

Ravvisata la materiale indivisibilità degli immobili relitti siti in Roma, alla via Collatina n. 443, piano primo interno 1 e pertinenze **Org_2**, Scala E e alla via dei Pini, n. 14, piano terra, interno 4, va disposta la vendita all'incanto degli stessi con successiva formazione di sparate masse liquide da ripartire - all'esito della fase delle imputazioni e dei prelevamenti - tra i singoli eredi sulla base delle relative quote di partecipazione alle rispettive masse ereditarie.

A tal fine, il Collegio ritiene congrua la stima del valore degli immobili effettuata dal CTU con riferimento alla data di deposito della Relazione tecnica. L'ausiliario del Giudice, infatti, con procedimento corretto e privo di errori metodologici, nonché immune da vizi di ordine logico-giuridico, ha determinato in € 170.000,00 il valore di mercato dell'immobile di via Collatina n. 445 e in € 92.000,00 il valore dell'immobile di via dei Pini n. 14.

L'esito del giudizio in ordine alle domande fin qui esaminate determina, essendo quella di **Per_2** [...] una successione legittima, l'assorbimento delle domande di riduzione per lesione della quota di legittima avanzata dagli attori e dai convenuti **Parte_4** e **Controparte_3**.

Va ora esaminata la domanda riconvenzionale con la quale **Controparte_3** subentrata in rappresentazione del padre premorto **Persona_10** (a sua volta figlio naturale di **Persona_2**, ha chiesto di accertare la responsabilità civile del *de cuius* **Persona_2** per essere venuto meno ai propri obblighi di assistenza morale ed economica nei suoi confronti e, per l'effetto, di accertare e dichiarare il relativo diritto della stessa, in conto proprio, al risarcimento del danno da imputare al passivo della massa ereditaria del medesimo *de cuius*.

Al riguardo, **Controparte_3** ha dedotto che la condotta di **Persona_2** – che non ha mai provveduto ad adempiere ai propri obblighi di assistenza morale ed economica di cui all'art. 316 bis c.c., estraniandosi per periodi significativi dalla vita della nipote – avrebbe leso il suo diritto inviolabile della personalità riconosciuto dall'art. 2 della Costituzione.

La nonna paterna, Sig.ra **Parte_5**, avrebbe sempre lavorato e provveduto da sola sia al mantenimento che all'educazione della nipote **Controparte_3** senza ricevere nell'arco degli anni alcun tipo di supporto economico e/o affettivo da parte del *de cuius* (docc. nn. 25 p. 2, 32 p. 2, 33 p. 2, 34 p. 2, 35 p. 3, 36 p. 3). Difatti, **Persona_2** non avrebbe mai mostrato alcun segno di interesse nei confronti della nipote minore e non avrebbe mai contribuito in alcun modo a supportare moralmente ed economicamente la Sig.ra **Parte_5**.

Controparte_3 ha pertanto sostenuto che **Persona_2** si sarebbe reso completamente inadempiente ai propri obblighi di assistenza e di mantenimento previsti dall'attuale art. 316-bis c.c. (e, prima del 2013, dall'art. 148 c.c.), cagionando alla stessa un danno permanente che avrebbe



influito sulla progressiva formazione della sua personalità. Tanto che **Controparte_3** avrebbe cominciato a percepire siffatto danno come intrinsecamente ingiusto solo in un secondo momento e, precisamente, solo a partire dal mese di luglio dell'anno 2019, quando per affrontare i traumi passati si è affidata alle cure di uno specialista.

Con la prima memoria istruttoria, parte attrice ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da **Controparte_3** sia sotto il profilo del difetto della procura alle liti e sia in considerazione del fatto che essa non dipende dal titolo dedotto in giudizio, eccedendo l'ambito della lite originaria. Tutte le altre parti hanno eccepito la prescrizione quinquennale dell'azione e l'infondatezza nel merito, avendo omesso di fornire la prova della condotta illecita di **Persona_2** dei danni alla personalità asseritamente subiti e del nesso causale diretto tra i due.

Ritiene il Collegio, sulla base del criterio della ragione più liquida, che la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito extracontrattuale ex artt. 2043 e 2059 c.c. sia inammissibile ai sensi dell'art. 36 c.p.c., trattandosi di una domanda che non dipende né dal titolo dedotto in giudizio da parte attrice, né da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, né sussiste tra le contrapposte pretese un collegamento oggettivo che rende opportuno il *simultaneus processus* a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, 1° co., Cost. (in tal senso cfr. Cass., 24/01/2018, n. 1752).

Alla stregua di tale principio, pur non interpretando in senso restrittivo la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, il Collegio osserva che, mentre la domanda attorea ha ad oggetto diritti reali, in particolare lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni caduti in successione, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale ha natura obbligatoria e non può considerarsi oggettivamente connessa alla domanda principale in quanto neppure discende da ragioni di credito-debito sorte in funzione dell'utilizzo o della gestione dei beni oggetto di divisione.

Sul punto, non coglie nel segno la tesi difensiva di **Controparte_3** secondo la quale essa sarebbe diretta ad incidere sul *quantum* della massa ereditaria da dividere e, dunque, finalizzata a contestare la consistenza della comunione, ossia il fondamento sostanziale del diritto alla comunione.

Difatti, la massa ereditaria da dividere non va confusa con l'attivo e il passivo della stessa, in quanto mentre la comunione e il suo scioglimento riguardano soltanto i beni mobili, immobili e i crediti, nonché le ragioni di dare-avere attinenti all'utilizzo o alla gestione dei beni comuni, i debiti ereditari – come eventualmente quello in esame – seguono il diverso criterio della ripartizione *ope legis*, ai sensi dell'art. 752 c.p.c., secondo il quale “*i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente*”.

Non è quindi immaginabile che qualsiasi pretesa di carattere obbligatorio fatta valere nei confronti degli eredi del presunto responsabile civile possa considerarsi oggettivamente connessa con la domanda di scioglimento della comunione ereditaria.

In conclusione, la domanda riconvenzionale spiegata da **Controparte_3** va dichiarata inammissibile.

La necessità di procedere alla vendita degli immobili di proprietà comune appartenenti alle due masse esclude la possibilità di definire il giudizio con la presente sentenza.

La regolazione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) dichiara aperta la successione di **Persona_1** nata a Roma il 20/03/1942 e deceduta in Guidonia Montecelio (RM) il 01/09/2020, da devolversi, secondo le norme della successione legittima, per 1/3 ciascuno a favore di dei figli, **Parte_1** **Parte_2** e **Parte_3**



- 2) dichiara aperta la successione di *Persona_2* nato a Roma il 22/06/1943 ed ivi deceduto il 05/11/2020, da devolversi, secondo le norme della successione legittima, per 5/15 in favore della moglie *CP_1* per 2/15 in favore di ciascuno dei figli, *Parte_1* *Parte_2*, *Parte_3* e *Parte_4* e per 2/15 in favore *Controparte_3* subentrata in rappresentazione del padre *Persona_10*, figlio premorto al *de cuius*;
- 3) dichiara sciolta la comunione ereditaria sui beni morendo dismessi da *Persona_1* e da *Persona_2* in forza delle successioni legittime di cui ai punti 1) e 2), apertesi, rispettivamente, l'01/09/2020 e il 05/11/2020;
- 4) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione dei seguenti immobili siti in Roma, acquistati da *Persona_2* in regime di comunione legale con *Persona_1*
- a) complesso immobiliare, costituito dall'appartamento e soffitta nonché dal posto auto, sito in Roma, via Collatina n. 443, pal. E, scala C, int. 1, acquistato dal *de cuius*, il 28/01/1992, con atto Notaio *Persona_3* Rep. 14466, Racc. 3288 (identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al Foglio 659, numeri 1496, sub 57 - rendita catastale € 781,14, quanto all'appartamento e soffitta, e al numero 1340, sub 17 - rendita Catastale € 13,94, quanto al posto auto);
- b) appartamento, sito in Roma, via dei Pini n. 14, acquistato da *Persona_2* in data 06/03/1980, con atto Dott. *Persona_4* coadiutore del Notaio *Persona_5* Rep. 6531, Racc. 1927 (individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 644, Part. 90, Sub. 502, Categoria A/4, z.c. 4, Classe 2, Consistenza 3,5 Vani, R.C. € 433,82);
- c) terreno, sito in Roma, località Stagno di Ostia, acquistato da *Persona_2* in data 27/02/1985, con atto Notaio *Persona_6* Rep. 7769, Racc. 2287 (identificato a Catasto Terreni del Comune di Roma, al Foglio 1078, particella n. 2253).
- 5) per effetto del rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione accerta e dichiara:
- (i) la nullità della donazione dell'intera piena proprietà dei beni immobili meglio indicati al n. 3, lett. b), effettuata da *Persona_2* in favore di *CP_1* con atto notarile in data 19.12.2017;
- (ii) che i beni immobili meglio indicati al n. 3, lett. a), b), c) si trovavano in comunione ordinaria tra *Persona_2* e *Persona_1* per la quota indivisa del 50% della piena proprietà e che, dopo la morte dei predetti, sono caduti in comunione indivisa, per la metà, nella massa ereditaria di *Persona_1* e, per l'altra metà, nella massa ereditaria di *Persona_2*
- (iii) che l'importo di € 271.563,74 incassato da *Persona_2* a titolo di indennità di esproprio del terreno indicato al n. 3, lett. spettava per la metà a *Persona_1*, di talché l'importo di € 135.781,87, va posto a carico della massa ereditaria di *Persona_2* quale debito nei confronti della massa ereditaria di *Per_1*
- (iv) il credito residuo lordo di € 200.221,98, ancora dovuto dal *CP_8* a titolo di indennità di esproprio, ricade, per la metà, nella massa ereditaria di *Persona_2* e per l'altra metà nella massa ereditaria di *Persona_1*;
- 6) rigetta la domanda di accertamento della natura di donazioni indirette, in favore di *CP_1*, dell'immobile sito in Roma, alla via Atlante n. 53 (catastalmente civico 57), acquistato con atto notarile del 20/07/2005, e dell'immobile sito in Roma, alla via Atteone n. 136, acquistato con atto notarile del 28/02/2008; per l'effetto, accerta che *CP_1* non è tenuta a conferire detti immobili in collazione;
- 7) dichiara la nullità delle donazioni di denaro effettuate da *Persona_2* in favore di *CP_1* a mezzo bonifici e, per l'effetto, accerta e dichiara che *CP_1* è tenuta a restituire all'eredità di *Persona_2* la complessiva somma di € 180.000,00 maggiorata degli interessi legali dalla domanda di divisione, mediante il meccanismo dell'imputazione e del prelevamento;
- 8) accerta e dichiara che gli eredi di *Persona_2* sono tenuti *pro quota* a corrispondere all'eredità di *Persona_1* la somma di € 15.257,96, oltre interessi e rivalutazione da settembre 2020, a titolo di assegno di mantenimento di quest'ultima;



9) accerta e dichiara che **CP_1** è tenuta a restituire alla massa ereditaria di **Persona_2** con il meccanismo dell'imputazione e del prelevamento, l'importo di € 1.833,00, oltre interessi legali dalla domanda, prelevato dal conto corrente postale n. 1023527243 dopo la morte del *de cuius*;

10) accerta e dichiara che **CP_1** è tenuta a corrispondere il complessivo importo di € 24.500,00, comprensivo di interessi, a titolo di indennità per l'utilizzo esclusivo degli immobili di cui al punto n. 4, lett. a) e b), per la metà, alla massa ereditaria di **Persona_1** e, per l'altra metà, alla massa ereditaria di **Persona_2** tramite il meccanismo dell'imputazione e del prelevamento;

11) dichiara assorbite le domande di riduzione proposte dagli attori e dai convenuti **Parte_4** e **Controparte_3**

12) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da violazione degli obblighi di assistenza da parte di **Persona_2** proposta da **Controparte_3**

13) dispone la vendita dei beni immobili di cui al punto n. 4, lett. a) e b) e la prosecuzione del processo per il compimento delle ulteriori operazioni divisionali, come da separata ordinanza.

14) Rinvia al definitivo la regolazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 giugno 2024

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Fausto Basile

IL PRESIDENTE

Dott. Luigi Argan